P U T U S A N

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Margiyono Bin Alm Muniran
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/11 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II RT.09/RW.04 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang batu)

Terdakwa Nanang Margiyono Bin Alm Muniran ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa Nanang Margiyono Bin Alm Muniran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa didampingi oleh 1. Dr.Tri Astuti Handayani, SH .MH.Hum, 2. .Bukhari YASIN, SH.MH**.** 3. Redea Rozzaaqovadhim, SH, 4. Nisa Munisa, S.H. M.H.. Para Advokat / Penasihat Hukum , yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum “TRIAS RONANDO” berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegor, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 23 Agustus 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG MARGIYONO Bin. (alm) MUNIRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**,**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009. tentang Narkotika. dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **NANANG MARGIYONO Bin. (alm) MUNIRAN**, denganpidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun,** dan pidana **Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000, 00** (satu milyard rupiah) **Subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

   a. 10673/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,128 gram. b. 10674 /2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,092 gram. c. 10675/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi, d. 10676/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,094 gram. e. 10677/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi, f. 10678/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi. dan 1 (satu) unit timbangan Digital,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Seperangkat alat hisap shabu/Bong dalam konsidi pecah, 1 (satu) buah korek api, 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip kecil dalam keadaan kosong/belum terpakai, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

1 (satu) unit Handphone merk Realme 8i dengan nomor SIM. Card 0812 3430 2616, dan Uang tunai Rp.120.000, 00 (seratus dua puluh ribu rupiah),**Dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----------Bahwa Terdakwa **NANANG MARGIYONO Bin. (alm) MUNIRAN** pada Hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa NANANG MARGIYONO Dusun Krajan Rt.09 Rw.04 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa padaawalnya petugas BNNK Tuban saksi DIDIK UTOMO, SH. bersama dengan saksi M.SOFYAN ARIF, A.Md. mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi bersama dengan Team petugas BNNK Tuban dengan cara melakukan pengembangan Penyelidikan, selanjutnya saksi DIDIK UTOMO, SH. bersama dengan saksi M.SOFYAN ARIF, A.Md. melakukan Penangkapan, mendengar kedatangan Team petugas BNN Tuban Terdakwa NANANG MARGIYONO Bin. (alm) MUNIRAN langsung membuang plastik klip yang berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam kloset kamar mandi lalu disiram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan air, namun diketahui oleh saksi DIDIK UTOMO, SH. bersama dengan saksi M.SOFYAN ARIF, A.Md. bersama dengan Team petugas BNNK Tuban, selanjutnya dilakukan Penggeledahan telah diketemukan beberapa plastik klip yang berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu di dalam kloset kamar mandi,

6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu total berat brutto **2,11 gram** (dua komasebelas) gram dengan rincian sebagai beikut :

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol koma empat puluh) gram.
2. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram.
3. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,45 (Nol koma empat puluh lima) gram.
4. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,45 (Nol koma empat puluh lima) gram.
5. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) gram.
6. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (Nol koma dua belas) gram.

a. 1 (satu) unit timbangan Digital.
b. Seperangkat alat hisap shabu/Bong dalam konsidi pecah.
c. 1 9satu) buah korek api.
d. 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip kecil dalam keadaan kosong/belum terpakai.
e. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 8i dengan nomor SIM. Card 0812 3430 2616.
f. Uang tunai Rp.120.000, 00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Kemudian setelah di Introgasi menjelaskan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari nama panggilan Sdr. TIAN (DPO) melalui Kurir saksi SISWOYO, selanjutnya melakukan pengembangan mengamankan saksi SISWOYO,

Bahwa Terdakwa NANANG MARGIYONO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari nama panggilan Sdr. TIAN (DPO) warga binaan di LAPAS Tulungagung dengan cara awalnya Terdakwa NANANG MARGIYONO dihubungi Sdr. TIAN melalui Handphone aplikasi WhatsApp menawarkan Narkotika jenis shabu dan bisa dibayar secara bertahap apabila sudah ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang laku, kemudian Terdakwa NANANG MARGIYONO menyanggupi tawaran tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian datang seseorang kurir yang kebetulan sudah kenal yaitu saksi SISWOYO mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa NANANG MARGIYONO, selanjutnya saksi SISWOYO atas perintah Sdr. TIAN membagi paket Narkotika jenis shabu tersebut yang awalnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 7 (tujuh) gram dibagi menjadi 2 (dua) Terdakwa NANANG MARGIYONO menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 3,5 gram (tiga koma lima) gram dengan harga Rp.1.200.000, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, dan sisanya 3,5 gram (tiga koma lima) gram dibawa saksi SISWOYO, selanjutnya oleh Terdakwa NANANG MARGIYONO 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 3,5 gram (tiga koma lima) gram dibag-bagi menjadi paket supra dengan cara menggunakan timbangan Digital Narkotika jenis shabu dikemas dalam plastik klip kecil yang sudah disiapkan, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih ¼ **gram** yang disebut paket supra menjadi 8 (delapan) paket supra sisanya dikonsumsi Terdakwa NANANG MARGIYONO, selanjutnya Terdakwa NANANG MARGIYONO menjual 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebagian sudah di Tranfer kepada sdr. TIAN (DPO) sejumlah Rp.3.600.000, 00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagian digunakan Terdakwa NANANG MARGIYONO untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib. sewaktu dirumah telah dilakukan Penangkapan oleh petugas BNNK Tuban selanjutnyadiamankan berikut barang bukti.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. : 04571 /NNF/2023. Barang bukti nomor :10673/2022/NNF s/d. nomor : 10678/2023/NNF berupa :

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,149 gram.
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,111 gram.
3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram.
5. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram.
6. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram.

atas nama tersangka **NANANG MARGIYONO Bin. (alm) MUNIRAN.**

Pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil u**ji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina.**

Kesimpulan : Setelah ddilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

Nomor :10673 /2023/NNF s/d. nomor : 10678 /2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal**Metamfetamina,**terdaftardalamgolongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang bukti :

Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti dikembalikan nomor Lab. : 04571/NNF/2023 seperti tersebut dalam (1)

a. 10673/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,128 gram. b. 10674 /2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,092 gram. c. 10675/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi, d. 10676/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,094 gram. e. 10677/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi, f. 10678/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi.

----------**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** --------

ATAU

KEDUA :

----------Bahwa Terdakwa**NANANG MARGIYONO Bin. (alm) MUNIRAN** pada Hari Rabu tanggal 07 Juni 2023sekira pukul 02.00 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa NANANG MARGIYONO Dusun Krajan Rt.09 Rw.04 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) Gram**,** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya petugas BNNK Tuban saksi DIDIK UTOMO, SH. bersama dengan saksi M.SOFYAN ARIF, A.Md. mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi bersama dengan Team petugas BNNK Tuban dengan cara melakukan pengembangan Penyelidikan, selanjutnya saksi DIDIK UTOMO, SH. bersama dengan saksi M.SOFYAN ARIF, A.Md. melakukan Penangkapan, mendengar kedatangan Team petugas BNN Tuban Terdakwa NANANG MARGIYONO Bin. (alm) MUNIRAN langsung membuang plastik klip yang berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam kloset kamar mandi lalu disiram dengan air, namun diketahui oleh saksi DIDIK UTOMO, SH. bersama dengan saksi M.SOFYAN ARIF, A.Md. bersama dengan Team petugas BNNK Tuban, selanjutnya dilakukan Penggeledahan telah diketemukan beberapa plastik klip yang berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu di dalam kloset kamar mandi.

6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu total berat brutto **2,11 gram** (dua komasebelas) gram dengan rincian sebagai beikut :

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,40 (Nol koma empat puluh) gram.
2. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram.
3. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,45 (Nol koma empat puluh lima) gram.
4. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,45 (Nol koma empat puluh lima) gram.
5. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) gram.
6. 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (Nol koma dua belas) gram.

a. 1 (satu) unit timbangan Digital.
b. Seperangkat alat hisap shabu/Bong dalam konsidi pecah.
c. 1 (satu) buah korek api.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip kecil dalam keadaan kosong/belum terpakai.
e. 1 (satu) unit Handphone merk Realme 8i dengan nomor SIM. Card 0812 3430 2616.
f. Uang tunai Rp.120.000, 00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Kemudian setelah di Introgasi menjelaskan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari nama panggilan Sdr. TIAN (DPO) melalui Kurir saksi SISWOYO, selanjutnya melakukan pengembangan mengamankan saksi SISWOYO,

Bahwa Terdakwa NANANG MARGIYONO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari nama panggilan Sdr. TIAN (DPO) warga binaan di LAPAS Tulungagung dengan cara awalnya Terdakwa NANANG MARGIYONO dihubungi Sdr. TIAN melalui Handphone aplikasi WhatsApp menawarkan Narkotika jenis shabu dan bisa dibayar secara bertahap apabila sudah ada yang laku, kemudian Terdakwa NANANG MARGIYONO menyanggupi tawaran tersebut, setelah itu beberapa saat kemudian datang seseorang kurir yang kebetulan sudah kenal yaitu saksi SISWOYO mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa NANANG MARGIYONO, selanjutnya saksi SISWOYO atas perintah Sdr. TIAN membagi paket Narkotika jenis shabu tersebut yang awalnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 7 (tujuh) gram dibagi menjadi 2 (dua) Terdakwa NANANG MARGIYONO menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 3,5 gram (tiga koma lima) gram dengan harga Rp.1.200.000, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, dan sisanya 3,5 gram (tiga koma lima) gram dibawa saksi SISWOYO, selanjutnya oleh Terdakwa NANANG MARGIYONO 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 3,5 gram (tiga koma lima) gram dibag-bagi menjadi paket supra dengan cara menggunakan timbangan Digital Narkotika jenis shabu dikemas dalam plastik klip kecil yang sudah disiapkan, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih ¼ **gram** yang disebut paket supra menjadi 8 (delapan) paket supra sisanya dikonsumsi Terdakwa NANANG MARGIYONO, selanjutnya Terdakwa NANANG MARGIYONO menjual 1 (satu) paket supra seharga Rp.400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebagian sudah di Tranfer kepada sdr. TIAN (DPO) sejumlah Rp.3.600.000, 00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagian digunakan Terdakwa NANANG MARGIYONO untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wib. sewaktu dirumah telah dilakukan Penangkapan oleh petugas BNNK Tuban selanjutnyadiamankan berikut barang bukti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. : 04571 /NNF/2023. Barang bukti nomor :10673/2022/NNF s/d. nomor : 10678/2023/NNF berupa :

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,149 gram.
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,111 gram.
3. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram.
4. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram.
5. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram.
6. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram.

atas nama tersangka **NANANG MARGIYONO Bin. (alm) MUNIRAN.**

Pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil u**ji pendahuluan (+) positif narkotika uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina.**

Kesimpulan : Setelah ddilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

Nomor :10673 /2023/NNF s/d. nomor : 10678 /2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal**Metamfetamina,**terdaftardalamgolongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang bukti :

Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti dikembalikan nomor Lab. : 04571/NNF/2023 seperti tersebut dalam (1) a. 10673/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,128 gram. b. 10674 /2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,092 gram. c. 10675/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi, d. 10676/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto kurang lebih 0,094 gram. e. 10677/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi, f. 10678/2003/NNF. - seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----------**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DJAIS Bin SUJAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara narkotika;
   - Bahwa saksi sebagai Ketua Rt 09 Rw 04 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kab. Bojonegoro dimana Terdakwa tinggal;
   - Bahwa Terdakwa tinggal disitu Sejak Terdakwa menikah sekitar tahun 1999;
   - Bahwa saksi dimintai oleh petugas BNN Tuban untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terkait tindak pidana pereedaran narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa yaitu Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 02:00 wib, dirumah Terdakwa ;
   - Bahwa saksi tidak tahu, kalau Terdakwa ini terlibat dalam peredaran narkotika ;
   - Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa diminta untuk menyaksikan penggeledahan rumah, kemudian Terdakwa disuruh BNN untuk menunjukkan barang bukti narkotika jenis sabu yang dibuang di kloset didalam kamar mandi;
   - Bahwa Karena pada saat penangkapan Terdakwa panik dan takut atas kedatangan petugas BNN Tuban dan secara spontan langsung membuang barang tersebut ke dalam kloset;
   - Bahwa menurut info ada 6 (enam) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat 2,11 (dua koma sebelas) gram;
   - Bahwa selain itu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit timbangan digital, seperangkat alat hisap sabu/bong dalam keadaan pecah, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah korek api, 35 (tiga puluh lima) plastic klip kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Hp merk realme 8i, dan uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **DIDIK UTOMO Bin KASMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah bagian dari tim BNNK Tuban yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa tim berjumlah 4 (empat) orang;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Krajan II Rt.009 Rw.004 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;
   - Bahwa bersama tim BNNK Tuban dilakukan penggeledahan terhadap dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat 2,11 (dua koma sebelas) gram, 1 (satu) Unit timbangan digital, seperangkat alat hisap sabu/bong dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah korek api, 35 (tiga puluh lima) plastic klip kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Hp merk realme 8i, dan uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
   - Bahwa Terdakwa mengetahui kedatangan petugas BNN Kabupaten Tuban, karena Terdakwa panik langsung membuang sebagian barang bukti tersebut ke dalam kloset;
   - Bahwa sabu tersebut selain dipakai sendiri juga rencananya akan dijual lagi;
   - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ukuran paket (seperempat) garam seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
   - Bahwa Terdakwa mendapat sabu sebanyak 2 (dua) kali;
   - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga per gramnya Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dijual lagi per gramnya seharga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
   - Bahwa cara Terdakwa mengedarkan sabu tersebut dengan menawarkan kepada temannya yang biasa membeli sabu melalui aplikasi whatsapp dan facebook, serta ada juga yang langsung membeli sabu tersebut di rumah Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari TIAN (DPO) dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkomunikasi melalui aplikasi whatshapp, Ketika itu TIAN (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan mengatakan bisa dibayar bertahap apabila sudah ada yang laku;

- Bahwa TIAN (DPO) juga mengatakan ada seorang kurir yang kebetulan sudah Terdakwa kenal sebelumnya yaitu saksi SISWOYO Bin SETU (Terdakwa dalam perkara lain);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **M. SOFYAN ARIF,A.Md Bin MUCHTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah bagian dari tim BNNK Tuban yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa tim berjumlah 4 (empat) orang;
   - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Krajan II Rt.009 Rw.004 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro;
   - Bahwa bersama tim BNNK Tuban dilakukan penggeledahan terhadap dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat 2,11 (dua koma sebelas) gram, 1 (satu) Unit timbangan digital, seperangkat alat hisap sabu/bong dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah korek api, 35 (tiga puluh lima) plastic klip kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Hp merk realme 8i, dan uang tunai sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
   - Bahwa Terdakwa mengetahui kedatangan petugas BNN Kabupaten Tuban, karena Terdakwa panik langsung membuang sebagian barang bukti tersebut ke dalam kloset;
   - Bahwa sabu tersebut selain dipakai sendiri juga rencananya akan dijual lagi;
   - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ukuran paket (seperempat) garam seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
   - Bahwa Terdakwa mendapat sabu sebanyak 2 (dua) kali;
   - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga per gramnya Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dijual lagi per gramnya seharga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
   - Bahwa cara Terdakwa mengedarkan sabu tersebut dengan menawarkan kepada temannya yang biasa membeli sabu melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aplikasi whatsapp dan facebook, serta ada juga yang langsung membeli sabu tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari TIAN (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi whatshapp, Ketika itu TIAN (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan mengatakan bisa dibayar bertahap apabila sudah ada yang laku;
- Bahwa TIAN (DPO) juga mengatakan ada seorang kurir yang kebetulan sudah Terdakwa kenal sebelumnya yaitu Saksi SISWOYO Bin SETU (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut didapat dari saksi SISWOYO Bin SETU (Terdakwa dalam perkara lain) yang merupakan suruhan dari TIAN (DPO) ;
- Bahwa saksi SISWOYO Bin SETU (Terdakwa dalam perkara lain) menyerahkan sabu kepada Terdakwa dirumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **SISWOYO Bin SETU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023, Saksi dihubungi oleh Sdr. TIAN (DPO) dengan melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu di wilayah Warujayeng Kabupaten Nganjuk, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan mengambil Sabu yang sudah ditentukan letak dan tempatnya oleh Sdr. TIAN (DPO), setelah mengambil Sabu tersebut, lalu Saksi pulang ke wilayah Kabupaten Bojonegoro dan langsung menuju kerumah Terdakwa NANANG MARGIYONO;
   - Bahwa sampai dirumah Terdakwa NANANG MARGIYONO, lalu Saksi memberikan sebagian sabu kepada Terdakwa NANANG MARGIYONO, kemudian atas perintah Sdr. TIAN (DPO), sabu yang dibawa oleh Saksi, agar di taruh (diranjau) di depan SMP di daerah Balen Kabupaten Bojonegoro dan setelah meranjau sabu tersebut, selanjutnya Saksi pulang ke rumah;
   - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 06.00 Wib, bertempat di rumah Saksi di Jl. Diponegoro Gg I Rt.005 Rw.001 Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, Saksi ditangkap petugas dari BNNK Tuban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan DODIT juga memakai sabu dirumah Saksi;
- Bahwa alat untuk menggunakan sabu seperti bong dirakit oleh Saksi;
- Bahwa timbangan dipakai untuk menimbang sabu yang akan diedarkan;
- Bahwa Saksi berkomunikasi untuk transaksi jual beli sabu dengan HP merk Infinix ;
- Bahwa uang barang bukti sejumlah Rp. 177.000,00 adalah hasil dari Saksi menjual sabu;
- Bahwa Saksi 2 kali menjadi perantara jual beli sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa upah ditransfer melalui aplikasi Link Aja milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terlibat dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula pada awal bulan Mei 2023 Terdakwa didatangi saksi SISWOYO Bin SETU diajak mengedarkan sabu di wilayah Temayang setelah itu saksi SISWOYO Bin SETU datang kerumah membawa paket narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang diambil di Nganjuk untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari TIAN (DPO) melalui perantara saksi SISWOYO Bin SETU;
- Bahwa selanjutnya sabu yang didapat Terdakwa saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa sebelum Terdakwa jual sabu tersebut ditimbang dan dibagi 2 menjadi masing-masing 2,5 (dua koma lima) gram dimana saksi SISWOYO Bin SETU mendapat 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa mendapat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mendapat sabu dari saksi SISWOYO Bin SETU;
- Bahwa setelah itu pada akhir Mei Terdakwa Kembali mendapat 3,5 (tiga koma lima) gram sabu dari saksi SISWOYO Bin SETU;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu dengan system ranjau di wilayah Kecamatan Balen;
- Bahwa dalam berkomunikasi dengan saksi SISWOYO Bin SETU, Terdakwa menggunakan HP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 2,11 (dua koma sebelas) gram dengan rincian sebagai berikut :
   - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
   - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
   - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
   - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
   - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
   - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. Seperangkat alat hisap sabu/bong dalam kondisi pecah;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. 35 (tiga puluh lima) plastik klip kecil dalam keadaan kosong/ belum terpakai;
6. 1 (satu) unit handphone merk REALME 8i dengan nomor 0812-3430-2616;
7. Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Krajan II Rt.009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rw.004 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro tim BNNK Tuban diantaranya saksi M. SOFYAN ARIF,A.Md Bin MUCHTAR dan saksi DIDIK UTOMO Bin KASMADI telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN disaksikan saksi DJAIS Bin SUJAK yang merupakan Ketua RT tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa benar dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain shabu yang mana diakui oleh Terdakwa NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN bahwa shabu tersebut berasal dari TIAN (DPO) dengan perantara saksi SISWOYO Bin SETU;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui kedatangan petugas BNN Kabupaten Tuban, Terdakwa panik dan langsung membuang sebagian barang bukti tersebut ke dalam kloset;
- Bahwa benar Terdakwa dan TIAN (DPO) dalam berkomunikasi untuk transaksi sabu melalui aplikasi whatshapp selanjutnya untuk penyerahan sabu tersebut melalui perantara saksi SIWOYO Bin SETU (Terdakwa dalam perkara lain) dimana pembayarannya dilakukan apabila sudah ada yang laku;
- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu dari saksi SISWOYO Bin SETU sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada awal bulan Mei 2023 bertempat dirumah Terdakwa sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan yang kedua pada akhir MeI 2023 sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram dengan harga per gramnya Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dijual lagi per gramnya seharga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengedarkan sabu tersebut dengan menawarkan kepada temannya yang biasa membeli sabu melalui aplikasi whatsapp dan facebook, serta ada juga yang langsung membeli sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 2,11 (dua koma sebelas) gram dengan rincian sebagai berikut :
     - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. Seperangkat alat hisap sabu/bong dalam kondisi pecah;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. 35 (tiga puluh lima) plastik klip kecil dalam keadaan kosong/ belum terpakai;
6. 1 (satu) unit handphone merk REALME 8i dengan nomor 0812-3430-2616;
7. Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan jelas menunjukan bahwa didakwakan Terdakwa NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN dengan identitas tersebut di atas adalah selaku Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini akan diuraikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan menawarkan atau menerima, menjual atau membeli dipersyaratkan ada minimal 2 (dua) atau lebih atau setidak-tidaknya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sebagai orang yang menawarkan dan yang menerima ataupun juga sebagai orang yang melakukan perbuatan jual beli yaitu ada orang yang berkapasitas sebagai penjual / menjual dan sebagai pembeli serta ada obyek yaitu berupa sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Krajan II Rt.009 Rw.004 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro tim BNNK Tuban diantaranya saksi M. SOFYAN ARIF,A.Md Bin MUCHTAR dan saksi DIDIK UTOMO Bin KASMADI telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN disaksikan saksi DJAIS Bin SUJAK yang merupakan Ketua RT tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa benar dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain shabu yang mana diakui oleh Terdakwa NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN bahwa shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut berasal dari TIAN (DPO) dengan perantara saksi SISWOYO Bin SETU;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui kedatangan petugas BNN Kabupaten Tuban, Terdakwa panik dan langsung membuang sebagian barang bukti tersebut ke dalam kloset;
- Bahwa benar Terdakwa dan TIAN (DPO) dalam berkomunikasi untuk transaksi sabu melalui aplikasi whatshapp selanjutnya untuk penyerahan sabu tersebut melalui perantara saksi SIWOYO Bin SETU (Terdakwa dalam perkara lain) dimana pembayarannya dilakukan apabila sudah ada yang laku;
- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu dari saksi SISWOYO Bin SETU sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada awal bulan Mei 2023 bertempat dirumah Terdakwa sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan yang kedua pada akhir MeI 2023 sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram dengan harga per gramnya Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dijual lagi per gramnya seharga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengedarkan sabu tersebut dengan menawarkan kepada temannya yang biasa membeli sabu melalui aplikasi whatsapp dan facebook, serta ada juga yang langsung membeli sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 2,11 (dua koma sebelas) gram dengan rincian sebagai berikut :
     - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
     - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
     - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
     - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
     - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. Seperangkat alat hisap sabu/bong dalam kondisi pecah;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. 35 (tiga puluh lima) plastik klip kecil dalam keadaan kosong/ belum terpakai;
6. 1 (satu) unit handphone merk REALME 8i dengan nomor 0812-3430-2616;
7. Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa meskipun Terdakwa ditangkap bukan pada saat proses transaksi narkotika jenis sabu namun dari pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Terdakwa NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN dan TIAN (DPO) sudah berkomunikasi melalui aplikasi whatss app dan disepakati bahwa Terdakwa NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN bersedia mengedarkan sabu milik TIAN (DPO) dan pembayarannya dilakukan apabila barang sudah laku dan mengenai penyerahannya dilakukan melalui perantara saksi SIWOYO Bin SETU (Terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya pada awal Mei 2023 Terdakwa NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN menerima sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan pada akhir MeI 2023 menerima sabu sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram dengan harga per gramnya Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan oleh Terdakwa NANANG MARGIYONO Bin MUNIRAN sabu tersebut dijual lagi per gramnya seharga Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pendapat Majelis dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan ini yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dana tau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan ekonomi Terdakwa yang besarannya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 2,11 (dua koma sebelas) gram dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
    - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
    - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
    - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
    - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. Seperangkat alat hisap sabu/bong dalam kondisi pecah;
4. 1 (satu) buah korek api;
5. 35 (tiga puluh lima) plastik klip kecil dalam keadaan kosong/ belum terpakai;

Yang masing-masing dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit handphone merk REALME 8i dengan nomor 0812-3430-2616 Yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;
7. Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil tindak pidana dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan **Terdakwa Nanang Margiyono Bin Muniran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I ";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Nanang Margiyono Bin Muniran** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 2,11 (dua koma sebelas) gram dengan rincian sebagai berikut :
        - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
        - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
        - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
        - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
        - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
        - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
    2. 1 (satu) unit timbangan digital;
    3. Seperangkat alat hisap sabu/bong dalam kondisi pecah;
    4. 1 (satu) buah korek api;
    5. 35 (tiga puluh lima) plastik klip kecil dalam keadaan kosong/ belum terpakai;

    Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

    6. 1 (satu) unit handphone merk REALME 8i dengan nomor 0812-3430-2616;
    7. Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

    Masing-masing dirampas untuk negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, oleh kami**, Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua**, Ainun Arifin, S.H.,M.H. , Sonny Eko Andrianto,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 9 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Suhardono, S.H**., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ainun Arifin, S.H.,M.H.	**Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.**
Sonny Eko Andrianto,S.H.	

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)